

**ZMLUVA
O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
uzatvorená podľa § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka**

uzatvorená medzi účastníkmi:

1. Stredoslovenská distribučná, a. s.

sídlo: **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**
 IČO: 36 442 151
 DIČ: 2022187453
 IČ DPH: SK 2022187453
 IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
 V zastúpení: JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ sekcie Právne
 Stredoslovenská distribučná a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
 v oddieli Sa, vložka číslo 10514/L

ako oprávneným z vecného bremena

2. Obec Horný Vadičov

Sídlo: Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
 IČO: 00314030
 DIČ: 2020553029
 IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001
 Zastúpená: Mgr. Viera Lea Slivková – starostka obce

ako povinným z vecného bremena

za týchto podmienok:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na časti pozemku parc. KNC č. 2802/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 982 m², v rozsahu dielu č. 6 o výmere 176 m², KNC č. 2805/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 929 m², v rozsahu dielu č. 9 o výmere 318 m², KNC č. 2867/1, vodná plocha o výmere 30 m², v rozsahu dielu č. 10 o výmere 4 m² vyznačenom geometrickým plánom č. 3/2022, vypracovaným Ing. Jozefom Pažickým dňa 12.06.2022 a overeným Okresným úradom Kysucké Nové Mesto - katastrálnym odborom dňa 24.06.2022, pod číslom 247/2022.

Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby: „**10479 – Horný Vadičov – Košariská – Rozšírenie NNK**“.

Predmetné pozemky sú Okresným úradom, katastrálnym odborom Kysucké Nové Mesto evidované na liste vlastníctva č. 860, pre katastrálne územie Horný Vadičov v prospech výlučného vlastníka:

Obec Horný Vadičov v podiele 1/1, ako povinného z vecného bremena.

II.

Dohodnuté podmienky zmluvy

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na časti pozemku parc. KNC č. 2802/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 982 m², v rozsahu dielu č. 6 o výmere 176 m², KNC č. 2805/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 929 m², v rozsahu dielu č. 9 o výmere 318 m², KNC č. 2867/1, vodná plocha o výmere 30 m², v rozsahu dielu č. 10 o výmere 4 m² vyznačenom geometrickým plánom č. 3/2022, vypracovaným Ing. Jozefom Pažickým dňa 12.06.2022 a overeným Okresným úradom Kysucké Nové Mesto - katastrálnym odborom dňa 24.06.2022, pod číslom 247/2022.

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu oprávnený z vecného bremena prijíma a povinný z vecného bremena je povinný opísané právo vyplývajúce z vecného bremena strpieť.

Povinný týmto prehlasuje, že k predmetnej nehnuteľnosti sa neviažu iné ťarchy ani vecné bremená, ktoré by zásadným spôsobom zasahovali do práv oprávneného, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

III.

Odplata za zriadenie vecného bremena

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že opísané vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne.

IV.

Ďalšie dojednania

Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí, že k nadobudnutiu práv zodpovedajúcich vecnému bremenu je potrebný vklad tejto zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného bremena, ktorý tiež znáša náklady spojené s návrhom na vklad.

V.

Vklad na list vlastníctva

Na základe tejto zmluvy vykoná Okresný úrad, katastrálny odbor Kysucké Nové Mesto tento vklad:

- **na LV č. 860 pre katastrálne územie Horný Vadičov:**

do C – LV: vecné bremeno v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemku parc. KNC č. 2802/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 982 m², v rozsahu dielu č. 6 o výmere 176 m², KNC č. 2805/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 929 m², v rozsahu dielu č. 9 o výmere 318 m², KNC č. 2867/1, vodná plocha o výmere 30 m², v rozsahu dielu č. 10 o výmere 4 m² vyznačenom geometrickým plánom č. 3/2022, vypracovaným Ing. Jozefom Pažickým dňa 12.06.2022 a overeným Okresným úradom Kysucké Nové Mesto - katastrálnym odborom dňa 24.06.2022, pod číslom 247/2022.

VI.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva o zriadení vecného bremena bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží oprávnený, jedno vyhotovenie povinný a dve vyhotovenia sú určené pre potreby Okresného úradu, katastrálneho odboru Kysucké Nové Mesto.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Táto zmluva bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov číslo 6/2023 dňa 03.03.2023 a bola zverejnená dňa 14.03.2023 v centrálnom registri zmlúv a na webovej stránke povinného z vecného bremena.

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účastníci tejto zmluvy svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

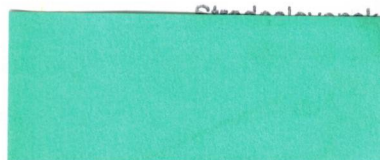
V Hornom Vadičove, dňa 07.03.2023



povinný z vecného bremena
Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce



V Žiline, dňa 16.3.2023



oprávnený z vecného bremena
JUDr. Marián Cesnek
riaditeľ sekcie Právne

Stredoslovenská distribučná
spoločnosť